

1500038-57.2021.8.26.0274

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo Abdala Garcia De Mello

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ APARECIDO PEREIRA

CONCLUSÃO

Em 26 de maio de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves Contato, escrevente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

2ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapólis - SP - cep 14900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500038-57.2021.8.26.0274 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500038-57.2021.8.26.0274

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ APARECIDO PEREIRA

CONCLUSÃO

Em 26 de maio de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves Contato, escrevente, subscrevi.

Juiz de Direito: Dr. Gustavo Abdala Garcia De Mello

Vistos.

JOSÉ APARECIDO PEREIRA foi denunciado por incorrer no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 22 de janeiro de 2021, por volta de 11h00min, no interior do imóvel situado na Rua Padre Bosio, nº 66, no Distrito de Nova América, nesta cidade e comarca de Itápolis, guardava e mantinha em depósito, para venda clandestina, 50,97 gramas da droga Cocaína, acondicionada em 66 invólucros tipo ziplock, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de exibição e apreensão nas fls. 10/11. Auto de constatação provisório nas fls. 12/13. Laudo pericial nas fls. 73/75.

Notificação pessoal em fl. 110.

Defesa prévia ofertada às fls. 114/116.

A denúncia foi recebida em 13 de agosto de 2021 (fls. 98/99).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas testemunhas, interrogando-se o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa Técnica, por sua vez, bateu pela absolvição; em viés subsidiário, pela desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pleito ministerial merece acolhimento.

Tem-se firmada a materialidade pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, auto de constatação provisório de fls. 12/13 e laudo pericial de fls. 73/75.

Igualmente, certa a autoria.

As testemunhas Eduardo Júlio Pereira Filho e Douglas Cardilli, Policiais Civis, esclareceram, de modo unânime, o recebimento de denúncias pelo setor de investigações, dando conta que indivíduo de alcunha "Baiano", proprietário de um Honda Civic de cor preta, estaria bastante engajado no comércio de drogas.

Descobriram que o traficante assim nominado seria o réu, com residência no Distrito de Tapinas.

Foram até a moradia de José Aparecido. Viram-no chegando em sua morada, na condução do Honda Civic preto. No instante em que desceu do carro, para abrir o portão, foi interpelado pelas testemunhas. Em revista pessoal e veicular, nada de ilícito surgiu. Questionado sobre as denúncias, negou possuir qualquer entorpecente.

Franqueou o ingresso aos agentes policiais. Estes lograram apreender 06 (seis) porções de cocaína junto a R\$ 117,00 em espécie, dentro de uma bolsa; 20 (vinte) porções de cocaína acondicionadas em uma gaveta do guarda-roupas; 40 (quarenta) porções de cocaína escondidas em uma caixa encontrada na cozinha.

Frente a tal situação, confessou que estava traficando drogas e que os papéletes seriam vendidos ao preço unitário de R\$ 20,00 (vinte reais).

Bem se percebe que os depoimentos ofertados pelos agentes da lei são firmes e coesos, não merecendo desconfiança ou descrédito no contexto da valoração da prova colhida durante a persecução criminal.

Neste sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Min. Celso de Mello)".

Interrogado, o réu admitiu a guarda do narcótico, voltada exclusivamente ao consumo próprio. Negou a condição de traficante. Esclareceu possuir o apelido de "Baiano", e que na época da prisão trabalhava como "poceiro".

Tal versão não convence, posto rechaçada com vigor pelos demais elementos de prova.

Ressalte-se que a diligência policial não foi meramente fortuita, produto da ocasião, acidental.

Fundou-se em notícia criminis recebida pelo setor de investigações da Polícia Civil, posteriormente confirmada em sua plenitude.

Com efeito, a quantidade e modo de acondicionamento da droga (68 gramas de cocaína distribuídos equitativamente em 66 saquinhos plásticos tipo "zip-lock", notoriamente utilizados no comércio varejista - cf. fotografia de fl. 13) endossam, com suficiente grau de certeza, a tese de destinação mercantil da substância.

Nesta esteira, em que pese o salutar esforço da combativa defesa, inviável conferir proeminência à versão exculpatória, porquanto se daria com inaceitável prejuízo à força persuasiva extraída do arcabouço probatório em sua totalidade, não concorrendo lacunas ou distorções, hábeis a justificar édito absolutório fundado no benefício da dúvida ("favor rei").

Destarte, sendo a condenação medida de rigor, passa-se à dosagem das penas, atendendo ao disposto no artigo 5º, XLVI, da CF, e artigo 68 do CP.

Na primeira etapa do processo de dosimetria, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantém-se a pena básica no piso legal.

Falecem agravantes ou atenuantes.

Presente a causa de diminuição do art. 33, § 4º, fixada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), estipula-se a reprimenda definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, acrescida do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com fundamento no art. 33, § 2º, c, do CP, estabeleça, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o regime aberto, seguindo entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, que, no HC 111.840, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90.

Poderá o sentenciado recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR JOSÉ APARECIDO PEREIRA à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, e considerando o teor da Resolução nº 5 de 2012 do Senado Federal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, a ser realizada na forma estabelecida pelo art. 46 do Código Penal e 149 e ss. da Lei de Execuções Penais, e por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, a ser revertido a entidade pública ou privada com destinação social, indicada oportunamente pelo juízo da execução.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observada, se o caso, a gratuidade judiciária.

Decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido, nos termos do art. 63 da L. 11.343/06.

Com o trânsito em julgado: a) oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF; b) oficie-se ao IIRGD, para ciência e registro deste julgamento.

Itapolis, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA